

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2025 - 12					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
◆	2025	-	-	-	훈계1, 주의1
제 목 : ○○ 조성공사 설계변경 규정 위반					

○ 현황(개요)

◆ ◎(이하 “담당부” 라 한다)는 ○○ 블록 근린생활시설 내 지역사회 거점 커뮤니티 공간 조성 및 서비스 제공을 목적으로 공간을 조성하는 ○○ 조성공사(이하 “조성공사” 라 한다)를 [표1]과 같이 진행하였다.

[표1] ○○ 조성공사 현황

공 사 명	협약기간	사 업 비	협약상대자	착공일/준공일
○○ 조성공사	2025.09.12.~2030.09.11.	1,918,989,117원	aa	25.09.18. / 25.12.16.

○ 관련법령(판단기준)

「건설기술 진흥법」 제49조(건설공사 감독자의 감독 의무)에 따르면 발주청은 건설공사가 설계도서, 계약서, 그 밖의 관계 서류의 내용대로 시공되도록 하고 건설공사의 품질 및 현장의 안전 등 건설공사를 관리하기 위하여 공사감독자를 선임하여야 하며 공사감독자는 국토교통부 장관이 고시한 공사감독자의 업무 내용에 따라 그 감독업무를 성실히 수행하도록 규정되어 있다.

또한, 「공사감독 업무기준」에 따르면 공사감독자¹⁾는 시공 도중 실정보고, 설계변경의 필요가 있을 때는 「공사(용역) 설계변경기준」에 따라 처리해야 하며, 다음 각호의 사유가 발생 시 협약상대자가 사업부서장에서 실정보고 하도록 하여야 하며, 사업부서장은 실정보

1) ○○ 조성공사 담당자 (◆ B §)

고 접수일로부터 15일 이내(긴급한 경우 7일 이내)에 방침을 결정하여 협약상대자에게 통보하고, 공사감독자는 방침 결정을 득한 후 시공토록 조치하여야 한다.

- ① 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
- ② 지질, 용수, 지하매설물 등 공사 현장의 상태가 설계서와 다를 경우
- ③ 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감과 시공 기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
- ④ 그밖에 민원, 인허가 등으로 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

따라서 공사감독자는 공사 현장의 여건과 설계서가 다를 경우, 「공사(용역) 설계변경 기준」에 따라 실정보고 방침 결정 후 협약상대자가 시공하도록 관리·감독 하여야 한다.

한편, 「취업규정」 제6조 (성실의무)에 따르면 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있다.

○ 확인된 문제

담당부에서 의뢰한 일상감사²⁾(실정보고)를 검토한 결과 조성공사 진행 시 [표2]와 같이 14건의 사업비 변경 항목은 「공사(용역) 설계변경기준」에 따른 설계변경 세부 절차를 이행하지 않고 우선 시공한 사실이 확인되었다.

공사감독자는 협약상대자가 설계변경 사유서, 설계변경 도면, 개략적인 수량증감내역 및 공사비증감내역 등을 첨부하여 사업부서장에게 실정보고 하도록 조치하여야 했으며, 설계변경에 대한 내부 방침을 결정한 이후 변경 공사를 진행하여야 했다.

그러나 일상감사 의뢰(11/18) 이후 현장 점검 결과 공사감독자는 변경 사항에 대한 설계변경 절차를 준수하지 않았으며, 공사 시행에 대한 방침을 결정하지 않고 [표2]와 같이 조성 공사를 변경하여 진행³⁾ 한 후 실정보고를 완료(12/11)하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

2) ◎-1606(2025.11.18.)호, ○○ 조성공사계획 변경 관련 실정보고

3) 우선 시공 14건 (2025.11.04.~11.17.)

[표2] 실정보고 우선 시공 현황

사업비 변경 항목	변경 내용		증 감 (원)	공사착수일	비 고
	당 초	변 경			
1. 가설공사(공사범위 증가)	전 용	전용+공용부	10,604,922	'25.11.04.	우선 시공
2. 어린이 놀이시설 전문공사 시설개선	-	놀이시설	24,677,842	'25.11.04.	우선 시공
3. 외부 파사드 경관조명 추가	-	신설	14,872,777	'25.11.04.	우선 시공
4. 사이니지 공사 적용범위 확대	-	디자인 시트	42,467,499	'25.12.11.	-
5. 창호 및 유리공사	-	자동문,외창	17,708,424	'25.11.04.	우선 시공
6. 제작가구공사 계획 변경	-	인포데스크/ 주방가구	37,772,279	'25.11.04.	우선 시공
7. 타일공사	데코타일 퍼즐매트	광폭광마루 프린팅매트	49,442,710	'25.11.04.	우선 시공
8. 목공사 및 수장공사	-	무방월,아트월	149,439,950	'25.11.04.	우선 시공
9. 도장공사	전 용	전용+공용부	22,454,296	'25.11.04.	우선 시공
10. 블라인드공사	22개소	32개소	13,580,596	'25.12.11.	-
11. 냉난방 및 공조공사 추가설치	전열교환기 5대 냉난방 27대	전열교환기 12대 냉난방 33대	45,340,395	'25.11.04.	우선 시공
12. 기계공사(소방포함)	근린생활시설 기준	다중이용시설 기준	671,688	'25.11.04.	우선 시공
13. 전기공사(소방포함)	근린생활시설 기준	다중이용시설 기준	62,459,176	'25.11.17.	우선 시공
14. 통신공사 IOT 시스템	-	스크린 파크골프	16,748,627	'25.11.04.	우선 시공
15. 조경공사 추가	-	신설	10,764,119	'25.11.04.	우선 시공
16. 철거공사 범위 확대	1,649㎡	3,684㎡	24,725,956	'25.11.04.	우선 시공
17. 운영 장비 및 기구, 가구 등 변경·추가	-	창난잡, 운동기구 등	55,866,152	'25.12.11.	-
18. 기 타(간접공사비, 일반관리비, 이윤 등)	-	-	355,118,808	'25.11.04.	-
소 계			954,716,216		

○ 관련자 의견 및 판단

위 관련자들은 관련 규정에 대한 절차는 인지하고 있었음을 진술하고 있으며, 직상감독자⁴⁾가 준공 및 개소 일정 준수 등 긴급성을 이유로 실정보고 이행 전 일부 공사를 우선 시공 하도록 지시하였다는 의견을 제시하였다.

하지만, 긴급성이 필요하여 부득이하게 우선 시공이 필요한 경우 공사(용역)설계변경 기준에 의거 수량증감내역 및 공사비 증감내역, 기술검토의견서를 생략할 수 있으며 방침 확정 후 생략된 내용을 보완하여 보고하는 절차를 할 수 있었음에도 불구하고 설계변경 과 관련된 규정을 위반하였다.

또한 직상감독자는 ◎ 업무 총괄자로서 조성공사에 대한 총괄 감독 및 공사감독자에 대한 지도·점검 업무를 소홀히 하였다.

4) ○○ 조성공사 담당 ▽ (◆ A ▽)

따라서 공정 지연 방지 등을 위해 변경 공사를 우선 시행한 점, 본인의 잘못을 인정하고 반성하는 점 등을 고려할지라도 「공사(용역) 설계변경기준」에 따른 설계변경 절차를 준수하지 않은 행위는 「취업규정」 제6조(성실의무)에 따른 성실의무를 다하지 못한 사실이 있으며, 위 관련자들이 동일한 지적사항을 받았던 사례가 없으므로 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조 제9호에 따라 직상감독자는 “훈계”, 공사감독자는 “주의” 처분한다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치 사항

☞ 관련 규정 위반에 따른 관련자 “훈계” 및 “주의” 처분 요구

- 인사혁신처는 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유)에 따라 “○○ 조성 공사” 직상감독자와 공사감독자에 대하여 “훈계” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다.

【관련자】

소 속	직위	직급	성명	담당기간	담당직무	현근무처	처분
◆	▽	0급	A	‘25.1.2. ~ 현재	◎ 업무총괄	◆	훈계
◆	§	0급	B	‘25.1.2. ~ 현재	○○ 기획업무	◆	주의

. 끝.